

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5334/2537

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ

สูงสุด

โจทก์

นาย ดวง จันทร์ เติติ

จำเลย

ป.อ. มาตรา 288, มาตรา 68

จำเลยไม่มีสาเหตุกับผู้ตายเมื่อ อ. ซึ่งถูกผู้ตาย ไล่พันวิ่งมาหลบอยู่หลังจำเลย และผู้ตายตามมาพัน อ. จำเลยพูดกับผู้ตายว่าจำเลยไม่เกี่ยวข้องนั้นเป็นการแสดงให้ เห็นว่าจำเลยไม่ได้เข้าช่วยเหลือ อ. ไม่ได้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ระหว่างอ.กับผู้ตาย ทั้งไม่ได้สมัครใจเข้าต่อสู้กับผู้ตายแต่อย่างใด ผู้ตายตามมาพัน อ.ซึ่งวิ่งมาหลบอยู่ หลังจำเลยเมื่ออ.หลบหนีไปแล้ว ผู้ตายใช้มีดฟันถูกบริเวณแก้มซ้ายของจำเลย แสดง ว่าผู้ตายเป็นฝ่ายก่อเหตุขึ้นก่อนโดยใช้มีดฟันถูกจำเลย จำเลยเข้าแย่งมีดได้จากผู้ ตาย ผู้ตายกับพวกจะเข้ามาทำร้ายจำเลยอีก จำเลยจึงใช้มีดแทงผู้ตายหนึ่งครั้งแล้ว วิ่งหนีไป เช่นนี้ฟังได้ว่าภัยที่เกิดขึ้นแก่จำเลยยังมีอยู่ การที่จำเลยใช้มีดแทงผู้ตายไป เพียงหนึ่งครั้ง จึงเป็นการกระทำเพื่อป้องกันพอสมควรแก่เหตุตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 68 ไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288

โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 371, 91, 33 และริบอาวุธมีดของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 จำคุก 20 ปี อาวุธมีดของกลางให้ริบ คำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องในความผิดตามมาตรา 288 เสียด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้จากพยานหลักฐานโจทก์และจำเลยว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้องนายเอ เจริญสุข ผู้ตายซึ่งมีสาเหตุกับนายอ้วน เก่งกระโทก ใช้มีดดาบไล่ฟันนายอ้วน นายอ้วนจึงวิ่งเข้ามาหลบหลังจำเลยผู้ตายตามมาฟันนายอ้วนซึ่งหลบอยู่หลังจำเลย หลังจากนั้นจำเลยเข้ากอดปล้ำแย่งมีดจากผู้ตาย จำเลยถูกฟันเป็นบาดแผลที่บริเวณใบหน้าด้านซ้าย ส่วนผู้ตายถูกจำเลยใช้มีดที่แย่งได้จากผู้ตายแทงถึงแก่ความตาย มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า ที่จำเลยใช้มีดแทงผู้ตายนั้น เป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุหรือไม่ ในข้อนี้ได้ความจากพยานโจทก์และจำเลยว่า จำเลยไม่มีสาเหตุกับผู้ตายเมื่อนายอ้วนซึ่งถูกผู้ตายไล่ฟันวิ่งมาหลบอยู่หลังจำเลยและผู้ตายตามมาฟันนายอ้วน จำเลยพูดบอกผู้ตายว่าจำเลยไม่เกี่ยวข้องนั้นเป็นการแสดงให้เห็นว่าจำเลยไม่ได้เข้าช่วยเหลือนายอ้วนไม่ได้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ระหว่างนายอ้วนกับผู้ตาย ทั้งไม่ได้สมัครใจเข้าต่อสู้กับผู้ตายแต่อย่างใด เมื่อนายอ้วนหลบหนีไปแล้วโจทก์ไม่มีพยานมาเบิกความให้เห็นว่าจำเลยใช้มีดแทงผู้ตายในลักษณะใดเมื่อใด คงปรากฏตามคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยว่าเมื่อนายอ้วนหลบหนีไปแล้ว ผู้ตายใช้มีดฟันถูกบริเวณแก้มซ้ายของ

จำเลยก่อน จำเลยจึงเข้ากอดปล้ำและแย่งมิดมาจากผู้ตายเพื่อนผู้ตายถือมิดพกสั้น
ปลายแหลมตรงเข้ามาหาจำเลย ส่วนผู้ตายก็วิ่งเข้ามาหาจำเลยในลักษณะจะเข้ามา
แย่งมิดจากจำเลย จำเลยจึงแทงผู้ตาย ซึ่งคำให้การของจำเลยดังกล่าวสอดคล้องกับ
คำให้การของร้อยตำรวจโทวัชชัย กำแหงพล กับพฤติการณ์ในบันทึกการจับกุมและ
คำเบิกความของพันตำรวจโทพิมล ศรีพิณ ฟังได้ว่าผู้ตายเป็นฝ่ายก่อเหตุขึ้นก่อนโดย
ใช้มิดฟันถูกจำเลย จำเลยเข้าแย่งมิดได้จากผู้ตาย ผู้ตายกับพวกจะเข้ามาทำร้าย
จำเลยอีก จำเลยจึงใช้มิดแทงผู้ตายหนึ่งครั้งแล้ววิ่งหนีไป เช่นนี้ฟังได้ว่าภัยที่เกิดขึ้น
แก่จำเลยยังมีอยู่ การที่จำเลยใช้มิดแทงผู้ตายไปเพียงหนึ่งครั้งเป็นการกระทำเพื่อ
ป้องกันพอสมควรแก่เหตุตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68 ไม่เป็นความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288

พิพากษายืน

(สันติ ทักกราล-จเร อำนวยวัฒนา-สวรรณค์ ศักดารักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ